

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072042-50.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANA PAULA GREI DE AZEVEDO

RECORRIDO: LETICIA GREI DIONIZIO

MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA UNIÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO QUE SE INSURGE EM FACE DA EXPEDIÇÃO DA RPV COM ARGUMENTO PROCESSUAL, MAS NÃO MANIFESTA FORMA ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE SUA PARTE. EM SE TRATANDO DE PLEITO DE SAÚDE O PERICULUM É REVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5072042-50.2024.4.02.5101

510014577916 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072042-50.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANA PAULA GREI DE AZEVEDO

RECORRIDO: LETICIA GREI DIONIZIO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União, em face de decisão do Juízo a quo que determinou a expedição de RPV para o cumprimento da tutela de urgência.

"Trata-se de ação proposta por LETICIA GREI DIONIZIO, representada por Ana Paula Grei de Azevedo, em face da UNIÃO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, postulando liminarmente, o fornecimento do MEDICAMENTO TOFACITINIBE 5 MG (02 COMPRIMIDOS AO DIA). No mérito, requer a confirmação da tutela.

Como causa de pedir, sustenta em síntese, que é portadora de Alopecia Areata Universalis, doença autoimune, genética, crônica e recidivante.

Informa que foram realizados vários esquemas terapêuticos, mas permanecem as lesões em atividades durante o período de tratamento.

Afirma que os medicamentos fornecidos pelo SUS apresentam riscos à saúde.

Documentos que instruem a inicial - Evento 1 - anexo 2.

Evento 10 - Parecer do NAT, acatado pelo Juízo, no sentido de que o medicamento pleiteado pela parte autora não possui indicação em bula para o caso da parte autora e não há autorização excepcional pela Anvisa para o uso off label do mesmo. Esclarece que o medicamento Sirolimus é disponibilizado pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, através do CEAF, mas a sua disponibilização não está contemplada para o quadro da parte autora, razão pela qual, o acesso por vias administrativas é inviável.

Evento 13 - decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela.

Evento 28 - Parecer do MPF opinando pela procedência do pedido.

Evento 29 - contestação apresentada pelo Município do Rio de Janeiro.

Evento 32 - contestação apresentada pela União.

Evento 37 - contestação apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro.

Evento 40 - sentença julgando procedente o pedido para condenar as rés a fornecerem o medicamento à parte autora.

Evento 52 - recurso interposto pelo Estado do Rio de Janeiro.

Evento 71- decisão proferida pela 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais negando provimento ao recurso interposto pelo Estado do Rio de Janeiro.

Evento 82 - embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro.

Evento 85 - decisão proferida pela 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais dando parcial aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro, apenas para fins de prequestionamento.

Evento 97 - recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro.

Evento 112 - a parte autora informa que não está recebendo o medicamento e apresenta orçamentos.

Evento 114 - determinado o retorno dos autos a esse Juízo para o cumprimento da determinação de fornecimento à parte autora do medicamento que lhe foi deferido neste feito.

Evento 119 - determinada a intimação das rés para comprovarem o fornecimento do medicamento à parte autora.

É o relato do necessário.

Tendo em vista o descumprimento do despacho - Evento 84 e com amparo no Tema 793 do STF, determino o sequestro de verba pública para custeio do medicamento Tofacitinibe 5 mg (02 comprimidos ao dia), no valor de R\$ 18.109,92, como requerido pela parte autora e orçamento de menor valor apresentado no Evento 112 - anexo 2, para custeio do tratamento por 03 (três) meses, da seguinte forma:

- Expedição de RPV em desfavor da UNIÃO, no valor de R\$ 6.036,64 (seis mil e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos);

- Sequestro de verba pública no valor de R\$ 6.036,64 (seis mil e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), através do SISBAJUD na conta do Estado do Rio de Janeiro;

- Sequestro de verba pública no valor de R\$ 6.036,64 (seis mil e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), através do SISBAJUD na conta do Município do Rio de Janeiro.

Após o depósito/saque da RPV e Verbas bloqueadas através do SISBAJUD, a parte autora deverá juntar nos autos, no prazo de 30 dias, cópias (legíveis e não repetidas) das notas fiscais comprovando a aquisição do medicamento, objeto desta ação.

Cumpra-se."

Decisão do evento 3, indeferindo a liminar.

Observa-se dos autos originários que a RPV já foi expedida.

VOTO

Mantenho o já decidido no evento 3, cuja fundamentação passa a fazer parte do presente voto. Vejamos:

Observa-se dos autos originários que o pedido da parte autora foi julgado procedente, com a condenação dos réus, de forma solidaria e conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS (Tema 793 do STF e Lei nº 8.080/90), a fornecer à parte autora a medicação **MEDICAMENTO TOFACITINIBE 5 MG (02 COMPRIMIDOS AO DIA)**. Observa-se que na sentença foi concedida a tutela de urgência.

Apenas o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso, que foi improvido pela 8ª Turma Recursal. Em face do acórdão o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário, ainda pendente de admissibilidade.

Tendo em vista que a parte autora informou o não cumprimento da tutela de urgência, a Gestão das Turmas Recursais determinou a baixa dos autos ao Juizado de origem apenas para o cumprimento da mesma.

De acordo com o analisado, trata-se de uso off label do medicamento. Ressalta-se que não cabe aqui analisar se o medicamento é ou não devido, uma vez que em face da sentença de procedência apenas o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso, não sendo possível à União, com o presente recurso, discutir o mérito da causa.

Em relação à determinação de expedição de RPV, em atenção ao tema 793 do STF, foi determinado o cadastramento de RPV em face da União, como também o sequestro de verbas públicas através do SISBAJUD na conta do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro. Ou seja, o valor foi dividido pro rata.

Pretende a União a suspensão do pagamento da RPV, sob fundamento de direito. Ou seja, expedição somente após o trânsito em julgado. Insurge-se em face da expedição da RPV com argumento processual, mas não manifesta forma alternativa para cumprimento de sua parte.

Repito. Não se insurge em face da expedição da RPV, apontando forma menos gravosa de cumprimento, no seu modo de entender, que pretenda a implementação. Não manifesta a intenção de entregar o material, de depositar o valor ou apresentar conta para sequestro. Ao que tudo indica apenas não quer cumprir.

Ademais, em se tratando de pleito de saúde o *periculum* é reverso.

Por fim, ressalto que a responsabilidade solidária visa garantir o cumprimento e a efetividade da obrigação com a ampliação da proteção ao cidadão. Havendo, legalmente, um ente responsável pelo cumprimento da obrigação, o cumprimento deve ser dirigido a ele.

Na hipótese dos autos, o medicamento pleiteado, conforme destacado pelo Estado do Rio de Janeiro (evento 64, ofício 1), encontra-se em uma zona cinzenta, e com estoque indisponível na Central de Recebimento de Mandados Judiciais - CMRJ.

Apesar de no documento do evento 64, ofício 1 informar que há disponibilidade do medicamento, entendo, após a leitura do documento como um todo, que houve erro material, estando escrito "disponível" quando na verdade o que pretendia dizer era que o medicamento estava indisponível.

No entanto, verificando-se que o medicamento pleiteado deve ser fornecido por outro ente (Estado do Rio de Janeiro ou Município do Rio de Janeiro), este deve ressarcir integralmente à União quanto ao valor dispendido.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se.